

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1803/2538

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

โจทก์

บริษัท ไพรัตน์อุตสาหกรรม จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 19

เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่ากูกและCOOK ประกอบด้วยรูปการ์ตูนเต็ม
ทั้งตัวแต่งตัวเป็นพ่อครัวลำตัวคล้ายขวิดมีมือสองข้างและเท้าสองข้างคำว่ากูก
และCOOK อยู่กลางลำตัวส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเป็นรูป
คนอยู่ภายในวงกลมค่อนข้างกลมแม้จะแต่งตัวเป็นพ่อครัวแต่ก็มีเพียงครึ่งตัวท่อนบนมีมือ
สองข้างแต่ไม่มีเท้ามีอักษรประดิษฐ์คำว่าPRอยู่ที่หน้าอกของพ่อครัวลักษณะเด่นของ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ที่รูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวซึ่งมีขนาดใหญ่มีได้ยู่ที่
คำว่ากูกฟัวร์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวในเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยแตกต่างจากรูปการ์ตูนลักษณะเป็นขวิดตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่าง
ชัดเจนประกอบกับฉลากปิดสินค้าขอสปรุงรสดราฟัวร์ของจำเลยก็ไม่มีคำว่ากูกปรากฏ
อยู่แต่มีรูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวและระบุชื่อบริษัทจำเลยเป็นผู้ผลิตพร้อมที่อยู่ได้
รูปคนดังกล่าวเห็นได้อย่างเด่นชัดทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดภาย
ใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีเพียงชนิดเดียวคือน้ำมันพืชเท่านั้นส่วนสินค้าของ
จำเลยเป็นซอสซีอิ๊วเต้าเจี้ยวและน้ำปลาไม่มีน้ำมันพืชยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่
จะทำให้สาธารณชนหลงผิดดังนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดใน
ความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย

สถานพ.ศ.2525คำว่ากูกหมายถึงพ่อครัวทำกับข้าวฝรั่งฉะนั้นคำนี้จึงเป็นคำสามัญที่มีคำแปลไม่ก่อให้เกิดโทษที่เป็นผู้มีสิทธิใช้คำว่ากูกแต่เพียงผู้เดียวบุคคลทั่วไปต่างใช้คำว่ากูกได้จำเลยจึงนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่ากูก และ COOK และเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปพ่อครัวประดิษฐ์ กับคำว่า กูก และ/หรือ COOK ซึ่งโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวก จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่ากูกฟิอาร์ กับรูปพ่อครัวสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกตามคำขอเลขที่ 187941 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 187941 ต่อไป แต่ให้รอไว้ 90 วันนับแต่วันที่คู่กรณีได้รับสำเนาคำวินิจฉัยนี้ตามมาตรา 22 วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ซึ่งโจทก์ได้รับคำวินิจฉัยดังกล่าว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย จึงนำคดีนี้มาสู่ศาลเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน โจทก์เป็นเจ้าของและได้โฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าน้ำมันพืชในประเทศไทยมาเป็นเวลานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนิยมแพร่หลาย จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ/หรือCOOK ดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ 187941 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับห้ามจำเลยยื่น

ขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้านั้นตลอดจน
เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราฟิอาร์ ใช้กับสินค้า
ประเภท ซอส เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว และน้ำปลาจนเป็นที่แพร่หลาย ต่อมาจำเลยเกรงว่าจะมี
ผู้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่เป็นรูปพ่อครัว จึงยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารูปคนทำครัวมีอักษรโรมันตัว PR ในลักษณะประดิษฐ์อยู่ตรง
หน้าอกและอยู่ภายในกรอบวงกลม มีอักษรไทยคำว่า กูกฟิอาร์อยู่ด้านบน และมีรูป
ลวดลายประดิษฐ์พื้นทึบอยู่ด้านล่างเป็นสาระสำคัญเพื่อให้สาธารณชนใช้เป็นที่ยึด
และเรียกขาน ซึ่งต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่บ่งเน้นที่อักษรโรมันคำ
ว่า COOK และอักษรไทยคำว่า กูก อีกทั้งรูปและลวดลายประดิษฐ์ของตัวอักษรก็
แตกต่างกัน คำว่า COOK ไม่ใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นแต่เป็นคำที่มีความหมายใน
พจนานุกรมทั่วไป ส่วนอักษรไทยคำว่า กูกได้เทียบเสียงมาจากอักษรโรมันคำว่า
COOK ซึ่งเป็นคำที่มีความหมาย ไม่ใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น บุคคลทั่วไปมีสิทธิใช้
คำว่า กูก หรือ COOK ได้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่คล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ไม่ทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหลงผิด ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า กูก และ COOK ประกอบด้วยรูปการ์ตูนเต็มทั้งตัว แต่งตัวเป็นพ่อครัว ลำตัวคล้ายขวดมีมือสองข้าง และเท้าสองข้าง คำว่า กูก และ COOK อยู่กลางลำตัวส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเป็นรูปคนอยู่ภายในวงกลมค่อนข้างกลม แม้จะแต่งตัวเป็นพ่อครัวแต่ก็มีเพียงครึ่งตัวท่อนบน มีมือสองข้างแต่ไม่มีเท้า มีอักษรประดิษฐ์คำว่า PR อยู่ที่หน้าอกของพ่อครัว ลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยอยู่ที่รูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวซึ่งมีขนาดใหญ่มีได้อยู่ที่คำว่า กูกฟิอาร์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า รูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวในเครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างจากรูปการ์ตูนลักษณะเป็นขวดตามเครื่องหมายการค้าของโจทก์อย่างชัดเจน ประกอบกับฉลากปิดสินค้าขอสงวนรถตราฟิอาร์ของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย ล.3 ก็ไม่มีคำว่า กูก ปรากฏอยู่ แต่มีรูปคนแต่งตัวเป็นพ่อครัวและระบุชื่อบริษัทจำเลยเป็นผู้ผลิตพร้อมที่อยู่ที่ยังหววนนครสวรรค์ได้รูปคนดังกล่าวเห็นได้อย่างเด่นชัด ทั้งสินค้าที่โจทก์ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีเพียงชนิดเดียวคือ น้ำมันพืชเท่านั้น ส่วนสินค้าของจำเลยเป็นซอส ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว และน้ำปลา ไม่มีน้ำมันพืช ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาที่จะทำให้สาธารณชนหลงผิด ดังนี้ เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่อย่างใด ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่าคำว่า กูก เป็นคำที่โจทก์จดทะเบียนไว้ การที่จำเลยยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้คำว่า กูกฟิอาร์ มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า กูก เป็นคำที่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนไว้นั้น ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คำว่า กูก หมายถึง พ่อครัวทำกับข้าวฝรั่ง ฉะนั้น คำนี้จึง

เป็นคำสามัญที่มีคำแปล ไม่ก่อให้เกิดโทษก็เป็นผู้มีสิทธิใช้คำว่า กูกแต่เพียงผู้เดียว บุคคล
ทั่วไปต่างใช้คำว่า กูก ได้ จำเลยจึงนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องหมายการค้าของจำเลยและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-ยงยุทธ ธารีสาร-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>